

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ๒๖๖๔๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอหาหรือกรณีวัสดุชุดลอกเปลี่ยนแปลงก่อนลงนามในสัญญา

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

อ้างถึง หนังสือกรมเจ้าท่า ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๓.๔/๑๘๔๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมเจ้าท่า แจ้งว่า กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบกลาง) ให้จ้างเหมาชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำยม ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓๐+๒๐๐ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในวงเงินจำนวน ๕๑,๑๗๒,๗๐๐ บาท ปริมาณวัสดุ ๙๔๕,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ราคากลาง ๔๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสวรรค์สิริอินเตอร์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสวรรค์ก่อสร้าง เดิม) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอและมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินจำนวน ๔๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีมติเสนอจ้างกับผู้เสนอราคาต่ำสุดรายดังกล่าว กรมเจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ จึงอนุมัติให้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสวรรค์สิริอินเตอร์ และได้มีการประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสวรรค์สิริอินเตอร์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศกรมเจ้าท่า ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระหว่างการจัดทำสัญญา กรมเจ้าท่าได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบชุดลอกและปลูกสร้างคันดินกั้นแม่น้ำยม ตำบลเกยไชย และตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการจ้างชุดลอกของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ในฐานะหน่วยซึ่งบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ซึ่งได้ทำการรื้อถอนคันกั้นน้ำดังกล่าวจนกลับสู่สภาพเดิม และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรชุมแสง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเพื่อให้การตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจึงมีคำสั่งให้คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน ต่อมาคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายงานผลการตรวจสอบว่า มีการลักลอบทำเป็นคันกั้นแม่น้ำยมจำนวน ๒ คัน คันที่ ๑ อยู่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ (คนละฝั่งแม่น้ำ) ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ช่วง กม.๐+๙๐๐ ถึง กม.๑+๐๕๐ ปริมาณวัสดุชุดลอกที่ต้องชุดลอกหายไปประมาณ ๒,๘๘๔.๓๐ ลูกบาศก์เมตร คันที่ ๒ อยู่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ช่วง กม.๒๗ + ๖๐๐ ถึง กม.๒๗ + ๗๕๐ ปริมาณวัสดุที่ต้องชุดลอกหายไปประมาณ ๓,๐๙๕.๔๕ ลูกบาศก์เมตร สำหรับผลการดำเนินคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยยังไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย กรมเจ้าท่า จึงขอหาหรือ ดังนี้

๑. จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีผู้เข้ามาลักลอบขุดดินเพื่อเป็นคั่นกันน้ำบางส่วน ทำให้สภาพภูมิประเทศ และสภาพพื้นที่ท้องน้ำบริเวณที่กำหนดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยปริมาณวัสดุลดลง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม กรมเจ้าท่าสามารถเปลี่ยนแปลงรายการก่อนวันทำสัญญาได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการได้ จะปรับลดปริมาณวัสดุในขั้นตอนการบริหารสัญญาได้หรือไม่ อย่างไร

๒. เมื่อปรากฏว่า มีผู้เข้ามาบุกรุกลักลอบขุดทำเป็นคั่นกันน้ำทำให้สภาพภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ท้องน้ำเปลี่ยนแปลงไปมีให้น้ำไหลลงพื้นที่ทำงาน โดยมีเหตุให้เชื่อได้ว่า เพื่อความสะดวกในการทำงาน จะเข้าข่ายว่า มีพฤติการณ์การขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำโดยไม่สุจริตอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน โดยทำให้ปริมาณวัสดุลดลง กรณีดังกล่าวจะเป็นเหตุให้กรมเจ้าท่าสามารถยกเลิกการประกวดราคา อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๓) ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. กรณีข้อหารือ ๑ เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้กำหนดให้ภายหลังการประกวดราคาแล้ว แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาสามารถกระทำได้นั้น กรมเจ้าท่าจึงมีอาจเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ก่อนลงนามในสัญญา

๒. กรณีข้อหารือ ๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า “ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป (๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด (๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ที่แม่น้ำยม ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓๐+๒๐๐ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในวงเงินจำนวน ๕๑,๑๗๒,๗๐๐ บาท ปริมาณวัสดุ ๙๔๕,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยกรมเจ้าท่าได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านคุณสมบัติการเสนอราคา จำนวน ๒ ราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสวรรค์สิริอินเตอร์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และกรมเจ้าท่าได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่าและกรมบัญชีกลาง ต่อมากรมเจ้าท่าได้รับเรื่องร้องเรียน

/เกี่ยวกับ ...

เกี่ยวกับการลักลอบขุดดินหายไป และได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายหลังคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานผลการตรวจสอบว่า มีการลักลอบขุดดินหายไป ประมาณ ๕,๙๗๙.๗๕ ลูกบาศก์เมตร กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่กรมเจ้าท่าจะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๗ ซึ่งการพิจารณายกเลิกการประกวดราคา เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณา ประกอบกับคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑ (๓) ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงต้องพิจารณาประกอบเหตุผลด้วย ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการประกวดราคาก็ให้อุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖